

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5104436-13.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

IMPETRANTE: GABRIEL DA SILVA BATISTA

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 2ª VF DE NOVA IGUAÇU

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTROVÉRSIA QUANTO AO CÁLCULO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ADMINISTRATIVO - MILITAR - PERÍODO DE SERVIÇO MILITAR OBRIGATORIO E DE CURSO DE FORMAÇÃO DO MILITAR INCORPORADO ÀS FORÇAS ARMADAS - INCLUSÃO EM PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS - SÚMULA 50 DA TRU - A BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS A SER PAGA A ALUNO DE CURSO DE FORMAÇÃO DO CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA (CPOR), DESLIGADO DO SERVIÇO ATIVO DO EXÉRCITO BRASILEIRO IMEDIATAMENTE APÓS A PROMOÇÃO A ASPIRANTE A OFICIAL, É A REMUNERAÇÃO RELATIVA AO POSTO DE ASPIRANTE A OFICIAL DO MÊS DO DESLIGAMENTO DO SERVIÇO ATIVO - SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA, a fim de determinar que os cálculos do juízo impetrado do cumprimento de sentença observem o acórdão do recurso nominado e a Súmula 50 da TRU, pois a base de cálculo da indenização por férias não gozadas a ser paga a aluno de curso de formação do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR), desligado do serviço ativo do Exército Brasileiro imediatamente após a promoção a Aspirante a Oficial, é a remuneração relativa ao posto de Aspirante a Oficial do mês do desligamento do serviço ativo. Sem custas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009. Intimem-se, à exceção do MPF que alegou inexistir interesse público a justificar sua atuação no feito. Comunique-se o Juizado Especial Federal de origem. Transitado em julgado, certifique-se e, após, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5104436-13.2024.4.02.5101

510015218395 .V3

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5104436-13.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

IMPETRANTE: GABRIEL DA SILVA BATISTA

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 2ª VF DE NOVA IGUAÇU

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, sem pedido liminar, impetrado por GABRIEL DA SILVA BATISTA, contra ato judicial proferido pelo Juízo de origem que homologou os cálculos da contadoria do juízo, elaborados com base da remuneração de aluno CPOR à época do serviço militar voluntário do autor.

O impetrante sustenta que a decisão viola a coisa julgada pois seria contrária ao acórdão desta Turma, o qual estabeleceu como base de cálculo "a remuneração de aspirante à oficial à época" e assim decidiu (evento 48, RELVOTO1):

"Ante o exposto, voto por CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, de modo a condenar a União a pagar indenização referente às férias proporcionais não gozadas pelo autor quando da prestação do serviço militar inicial, na proporção de 10/12 (dez doze avos) da remuneração de aspirante à oficial à época, acrescida do terço constitucional, ressalvado o direito de desconto de valores já pagos a mesmo título na via administrativa. Os atrasados deverão sofrer incidência de juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança (TR) e correção monetária pelo IPCA-E, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo no RESP 149.222-1 (tema 905). Após o início da vigência da EC 113/2021 (09/12/2021), a correção e juros será unificada pela taxa Selic. Sem custas, ante a isenção prevista no artigo 4º, II, da Lei 9.289/1996. Sem condenação de honorários advocatícios diante do provimento do recurso a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais

integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto."

Eis os termos da decisão atacada (evento 138, DESPADEC1):

"Evento 133 - Trata-se de nova impugnação da parte autora em face dos cálculos da Contadoria Judicial.

Cotejando a petição, a parte autora insiste em impugnar a planilha de forma genérica, replicando o julgado, sem apresentar qualquer erro do cálculo elaborado pelo Contador ou apresentação de planilha.

Assim, AFASTO a impugnação da parte autora e, por conseguinte, ACOLHO os cálculos do contador judicial.

Intimem-se.

Após, voltem-me para deliberações."

Os cálculos da Contadoria do Juízo (evento 129, INF1) consideraram que "d) Verificamos que, S.M.J, em OUT2 do Evento 99, **o valor do soldo era R\$1.054,00**. Desta forma: 10/12 avos do soldo $\cong$ R\$ 878,33 1/3 do valor acima $\cong$ R\$ 292,78 Valor Hist. Devido = R\$ 1.171,11".

Não houve pedido liminar.

Não foram prestadas informações pela autoridade impetrada.

A União apresentou manifestação sustentando que "o descompasso da impetração do mandado de segurança em testilha com o Enunciado 73[1] das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, uma vez que o ato impugnado, cristalinamente legal, foi proferido de forma hígida, a ele não sendo possível imputar sequer indício de teratologia."

O Ministério Público Federal não apresentou parecer.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

O ato coator tem natureza interlocutória em sede de cumprimento de sentença, razão pela qual é cabível o presente Mandado de Segurança. Nesse sentido, o Enunciado nº 88 do FONAJEF e o Enunciado nº 73 da Súmula das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Rio de Janeiro a seguir transcritos:

Enunciado nº 88 - Não se admite Mandado de Segurança para Turma Recursal, exceto na hipótese de ato jurisdicional teratológico contra o qual não caiba mais recurso. (redação alterada pelo 10º FONAJEF).

Enunciado nº 73 - "É inviável o mandado de segurança contra decisão pelo rito dos juizados especiais federais, salvo na fase de cumprimento da sentença e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado."

O writ foi impetrado no prazo legal.

O pedido final consiste na cassação da decisão "2. Concessão da segurança, para anular o ato coator proferido pelo impetrado e determinar a realização de novo cálculo do cumprimento de sentença nos autos do processo nº 5009343-34.2022.4.02.5120/RJ, de acordo com os termos do título executivo judicial."

Portanto, a controvérsia cinge-se em definir qual seria a base de cálculo correta: o **soldo de aluno CPOR** ou o **soldo de Aspirante a Oficial**.

O correto, de fato, seria o cálculo do juízo, haja vista que a indenização de férias no período refere-se ao tempo que o autor **era aluno CPOR** e não como Aspirante a Oficial. Entretanto, não foi este o entendimento que prevaleceu na TRU desta 2ª Região, conforme se lê em sua Súmula:

Súmula nº 50 - TRU:

"A base de cálculo da indenização por férias não gozadas a ser paga a aluno de curso de formação do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR), desligado do serviço ativo do Exército Brasileiro imediatamente após a promoção a Aspirante a Oficial, é a

Conforme informações cadastrais de fl. 4 do evento 99, OUT2, a graduação do autor efetivamente foi de Aspirante a Oficial. E, segundo fl. 7 do mesmo evento, *"o autor prestou serviço militar obrigatório, como aluno matriculado neste Órgão de Formação da Reserva, no período de 02 FEV 2015 (data da matrícula) a 28 NOV 2015 (data da promoção, desligamento e exclusão deste Estabelecimento de Ensino."*, enquadrando-se, portanto, na hipótese da Súmula supra citada

Nessa linha, a base de cálculo da indenização requerida pelo autor **deve ser a remuneração relativa ao posto de Aspirante a Oficial do mês do desligamento do serviço ativo** e não o soldo de aluno do CPOR, tal como consignado no voto transitado em julgado. De fato, entendimento contrario violaria mesmo a coisa julgada, pois no acórdão constou expressamente que o cálculo deveria se dar *"na proporção de 10/12 (dez doze avos) da remuneração de aspirante à oficial à época."*

Ante o exposto, **voto por CONCEDER A SEGURANÇA**, a fim de determinar que os cálculos do juízo impetrado do cumprimento de sentença observem o acórdão do recurso nominado e a Súmula 50 da TRU, pois a base de cálculo da indenização por férias não gozadas a ser paga a aluno de curso de formação do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR), desligado do serviço ativo do Exército Brasileiro imediatamente após a promoção a Aspirante a Oficial, é a remuneração relativa ao posto de Aspirante a Oficial do mês do desligamento do serviço ativo. Sem custas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009. Intimem-se, à exceção do MPF que alegou inexistir interesse público a justificar sua atuação no feito. Comunique-se o Juizado Especial Federal de origem. Transitado em julgado, certifique-se e, após, dê-se baixa e arquivem-se.